

Document 1 : La Cour pénale internationale, Raphaëlle Nollez-Goldbach, Que sais-je ?, 2024, Presses Universitaires de France

1. Le génocide. – S’il n’existe pas de hiérarchie entre les crimes en droit pénal international, le crime de génocide, souvent qualifié de « crime des crimes », est aujourd’hui placé en tête de la liste des crimes relevant de la compétence de la Cour (art. 5). Le terme de génocide a été inventé en 1944 par le juriste Raphael Lemkin, qui l’a construit sur la racine grecque *genos* (l’espèce, la race) et le suffixe latin *cide* (de *caedere*, tuer) par homologie avec l’homicide. Il n’avait cependant pas été inclus dans les Statuts du Tribunal de Nuremberg car il n’était à l’époque sanctionné par aucun texte de droit international. Les États ont donc adopté dans la foulée du procès de Nuremberg un traité international afin de caractériser ce crime. La convention sur la prévention et la répression du génocide de 1948 le définit ainsi pour la première fois en droit international. C’est cette définition du génocide qui a depuis été reprise telle quelle dans les Statuts des TPI et de la CPI.

Le génocide est défini par des actes commis « dans l’intention de détruire, en tout ou partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux » (art. 6). Ce crime vise d’abord la destruction d’un groupe en tant que tel. Les victimes doivent appartenir à ce groupe et avoir été ciblées pour cette raison. Le groupe détruit doit ensuite relever de quatre catégories définies par le Statut et précisées par la jurisprudence des TPI : le groupe national (en fonction du lien juridique de nationalité entre ses membres), le groupe ethnique (fondé sur une culture ou une langue communes), le groupe racial (notion dont l’appréciation est malaisée mais que la jurisprudence a rapportée aux caractères physiques héréditaires des personnes) et le groupe religieux (en fonction de la confession). Les qualificatifs choisis par les États lors des négociations du Statut de Rome pour qualifier le groupe visé par le crime de génocide excluent ainsi de manière contestable les groupes politiques (composés par exemple d’opposants ou de membres d’un parti), culturels, de genre ou d’orientation sexuelle (LGBTQ+).

La définition du génocide n’implique pas au demeurant la réussite complète de l’action criminelle puisque le groupe peut être visé « en tout ou en partie ». La volonté d’atteinte au groupe est suffisante, indépendamment de l’accomplissement effectif du crime, même si la jurisprudence a ajouté une condition quantitative de destruction d’« une partie substantielle du groupe ».

Les actes qui caractérisent le génocide, rendant effective la volonté de destruction d’un groupe, sont également précisément listés dans la définition du Statut. Sont constitutifs du crime de génocide dans le contexte précis d’une attaque contre un groupe spécifique dans l’intention de le détruire : le meurtre, l’atteinte à l’intégrité physique ou mentale (qui comprend la torture, les traitements inhumains et le viol), la soumission à des conditions d’existence entraînant la destruction du groupe (l’organisation d’une famine, l’expulsion ou le travail forcé selon la jurisprudence des TPI), les mesures d’entrave aux naissances (la stérilisation et les avortements forcés, l’interdiction des mariages) ou le transfert forcé d’enfants (comme pratiqué par les nazis ou durant la dictature argentine).

Ces actes constituent une destruction physique – meurtres et atteintes à l'intégrité physique ou mentale – et biologique – soumission à des conditions d'existence entraînant sa destruction, entraves aux naissances et transfert forcé d'enfants. La destruction culturelle d'un groupe visant une langue, une identité ou une culture n'a en revanche pas été retenue dans la définition du génocide.

À ces actes constitutifs du crime de génocide s'ajoute également l'« intention » (art. 6) de l'auteur de détruire le groupe. Pour que le génocide soit caractérisé, il faut donc que soient démontrées l'intention et la destruction du groupe ou d'une partie substantielle de celui-ci. À ce jour, la CPI n'a retenu la charge de génocide qu'à l'encontre d'un seul individu : le président soudanais Omar Al-Bashir. Lorsque les deux éléments constitutifs du crime de génocide (intentionnalité et critère quantitatif) ne peuvent pas être établis, les actes tombent alors dans la catégorie du crime contre l'humanité, le génocide étant en quelque sorte la forme extrême du crime contre l'humanité.

2. Le crime contre l'humanité. – Le concept juridique d'humanité s'est développé à travers la justice pénale internationale. Les crimes *contre* l'humanité sont punis *au nom* de l'humanité, l'accusation devant la CPI étant portée par un procureur qui représente la communauté internationale. L'humanité dont il est ici question incarne la communauté internationale dans son ensemble, transcendant les droits individuels. La victime du crime n'est pas seulement un individu mais incarne également l'humanité elle-même. Cette humanité victime est désormais protégée par l'ordre pénal international qui en assure la défense.

Les crimes contre l'humanité sont nés, on l'a vu dans le premier chapitre de ce livre, avec le Tribunal de Nuremberg. Ils devaient avoir été commis « à la suite » des autres crimes sanctionnés par le Statut, les crimes contre la paix et les crimes de guerre. Ce lien avec l'existence d'un conflit armé, maintenu dans le Statut du TPIY (même si sa jurisprudence l'a ensuite écarté), a été supprimé dans ceux du TPIR et de la CPI. Le Statut de la CPI donne aujourd'hui la définition la plus complète du crime contre l'humanité, qui doit être commis « dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque » (art. 7.1).

Plusieurs éléments caractérisent le crime contre l'humanité. D'abord, l'existence d'une attaque contre la population civile, c'est-à-dire contre les non-combattants (civils ou soldats blessés ou prisonniers). Ces crimes contre les civils ne doivent pas avoir été commis de manière isolée ou aléatoirement, mais dans le cadre d'une attaque « généralisée », c'est-à-dire massive, à grande échelle et causant de nombreuses victimes, « ou systématique », c'est-à-dire répétée et concertée. C'est la conjonction alternative « ou » et non la cumulative « et » qui a finalement été inscrite dans le Statut de Rome, contrairement aux Statuts des TPI, afin d'alléger la charge de la preuve. Ensuite, l'attaque doit relever d'un plan ou d'une politique, qui peut être le fait aussi bien d'un État que d'une organisation non étatique (art. 7.2). Enfin, l'intention de l'auteur doit être démontrée doublement, à la fois par sa connaissance de l'attaque et par son intention de commettre le crime.

Il ne s'agit pas ici d'attaquer, comme dans le crime de génocide, un groupe spécifique dans le but de le détruire, en tuant par exemple des individus pour leur seule appartenance à ce groupe. Le crime contre l'humanité consiste en l'attaque délibérée et massive de civils, de manière coordonnée. Elle est constituée par la « commission multiple » (art. 7.2) de plusieurs actes listés dans le Statut : le meurtre, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation ou le transfert forcé de population, l'emprisonnement, la torture, le viol, l'esclavage sexuel – qui apparaît pour la première fois en tant que crime autonome après avoir été créé par la jurisprudence du TPIY –, la prostitution forcée, la grossesse et la stérilisation forcées, toute forme de violence sexuelle, la persécution pour des motifs politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste, les disparitions forcées, l'apartheid – ces deux derniers crimes ayant été interdits par des traités internationaux sont inclus pour la première fois – et tout autre acte inhumain.

Bosco Ntaganda a été, en 2019, le premier condamné de la CPI pour viol et esclavage sexuel en tant que crimes contre l'humanité (parmi un total de dix-huit chefs de crimes contre l'humanité et crimes de guerre). Dminic Ongwen a quant à lui été, en 2021, le premier accusé reconnu coupable du nouveau crime de mariage forcé comme crime contre l'humanité (ainsi que des crimes de viol, torture, esclavage sexuel et grossesse forcée). Ce verdict de la CPI tient une place fondamentale dans la jurisprudence internationale en matière de crimes sexuels. En effet, le mariage forcé n'était pas listé parmi les crimes sexuels de l'article 7.1.k du Statut. Les juges se sont donc appuyés sur la possibilité ouverte par sa formulation qui mentionne à la fin de l'énumération « toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ». La défense avait d'ailleurs contesté ce point en appel, selon le principe juridique qu'il ne peut y avoir de crime sans droit (*nullum crimen sine lege*). Mais l'existence de ce nouveau crime contre l'humanité de mariage forcé a bien été confirmée par l'arrêt de la Chambre d'appel de 2022 en tant qu'« autre forme de violence sexuelle de gravité comparable » aux crimes sexuels de l'article 7.1.k.

3. Le crime de guerre. – Le crime de guerre, comme son nom l'indique d'emblée, est un crime qui se produit au cours d'une guerre (tandis que les deux précédents crimes ne nécessitent aucun lien avec un conflit armé). Il peut s'agir d'un conflit international – impliquant au moins deux États – ou d'un conflit non international, comme le droit dénomme les conflits internes – entre forces gouvernementales et groupes armés ou uniquement entre groupes armés. Le Statut de la CPI prend soin d'écarter de cette catégorie les « troubles et tensions internes » (art. 8.2.d et 8.2.f), tels que les émeutes ou les actes isolés, à la demande des États inquiets de maintenir leurs prérogatives souveraines de maintien de l'ordre public (art. 8.3).

Pour qu'un crime soit qualifié de crime de guerre, la Cour doit ainsi établir d'abord l'existence d'un conflit armé, qu'elle qualifie d'international ou de non international, puis le lien entre ce conflit et le crime commis. Le Statut de Rome précise, de plus, que la Cour est compétente pour juger les crimes de guerre « en particulier lorsque ces crimes s'inscrivent dans le cadre d'un plan ou d'une politique ou lorsqu'ils font partie d'une série de crimes analogues commis sur une grande échelle » (art. 8.1). On retrouve ici, comme pour le crime contre l'humanité, des conditions liées à la planification, à la répétition et

à l'ampleur du crime. Mais elles sont cette fois précédées de l'adverbe « en particulier » qui les relativise. L'existence d'un plan ou d'une série de crimes identiques n'est donc pas obligatoire pour démontrer la commission d'un crime de guerre. Ces critères influent néanmoins sur la politique juridictionnelle de la Cour, qui sera plus à même d'entamer des poursuites sur des crimes de guerre commis dans un tel contexte.

La définition du crime de guerre incluse dans le Statut de la CPI est extrêmement complexe, ses éléments caractéristiques étant développés dans l'article le plus long du Statut qui comprend plus d'une cinquantaine d'actes criminels. Le crime de guerre s'entend généralement comme une violation du droit de la guerre, ce qui désigne l'ensemble des règles coutumières et conventionnelles encadrant et limitant les conflits. Le Statut de la CPI désigne les crimes de guerre comme les infractions aux conventions de Genève de 1949 (art. 8.2.a) – qui protègent les civils lors des conflits internationaux – ainsi que les violations de la coutume internationale et des autres traités internationaux – tels que les conventions de La Haye de 1907 qui limitent les armes et les méthodes de guerre – régissant les conflits armés internationaux (art. 8.2.b) et non internationaux (art. 8.2.e). Cette dernière catégorie de conflits a été introduite et développée au sein du Statut de Rome car s'imposait la nécessité de sanctionner également les crimes commis lors des conflits armés internes, de plus en plus nombreux, alors que les conventions de Genève n'encadraient que les conflits internationaux (à l'exception de leur article 3 commun). Néanmoins, les crimes sanctionnés dans le cadre des conflits non internationaux restent moins nombreux que ceux qui sont interdits lors des conflits internationaux, encadrés depuis plus longtemps par le droit de la guerre.

Plus précisément, les crimes prohibés en temps de guerre sont des actes portant atteinte aux personnes non combattantes (homicide, viol, torture, atteinte à l'intégrité physique, déportation, transfert de population, détention illégale, prise d'otage, utilisation d'enfants-soldats...), aux biens civils (destruction, appropriation, pillage, attaque contre des cibles non militaires, attaque contre des bâtiments scolaires, religieux, historiques, des hôpitaux ou dommages à l'environnement...), ou relevant de méthodes de guerre interdites (contraindre un prisonnier de guerre à combattre pour un pays ennemi, tuer un combattant ayant déposé les armes, ne pas faire de quartier, attaques contre des missions humanitaires, de l'ONU ou la population civile...) et de l'utilisation d'armes interdites (usage de poison, de gaz asphyxiants ou toxiques, de certains types de balles et d'armes).

Le premier individu jugé et condamné par la CPI en 2012, le chef militaire Thomas Lubanga, a ainsi été reconnu coupable des crimes de guerre d'enrôlement, de conscription et d'utilisation d'enfants-soldats, commis en RDC. La Cour a également condamné en 2014 Germain Katanga pour les crimes de guerre de meurtre, attaque contre la population civile, destruction de biens et pillage, Ahmad Al Faqi Al Mahdi en 2016 pour le crime de guerre de destruction de monuments historiques et religieux dans la ville de Tombouctou au Mali, Bosco Ntaganda en 2019 pour les crimes de guerre de meurtre, attaque contre la population civile, viol, esclavage sexuel, pillage, déplacement forcé et enrôlement d'enfants-soldats, ainsi que Dominic Ongwen en 2021 pour trente-deux chefs de crimes de guerre.

Document 2 : <https://information.tv5monde.com/societe/video/genocides-usages-et-mesusages-dun-concept-2753469>

Document 3 Résumé de Bernard Bruneteau, *Le siècle des génocides*. Paris : Armand-Colin, 2004. Une analyse historique et comparative des génocides au XXe siècle. Par Sophie Feradjian

Introduction

Professeur d'Histoire contemporaine à l'Université Pierre Mendès France de Grenoble II, Bernard Bruneteau, spécialiste de la question du totalitarisme, aborde dans cet ouvrage le délicat thème du génocide et de sa définition, à travers l'étude comparative des génocides des Arméniens, des juifs, du Cambodge, du Rwanda et de la politique génocidaire de l'URSS stalinienne.

Thèmes développés

Après un rappel, en introduction, sur l'évolution historique du concept de génocide et la nécessité pour l'historien de pratiquer une démarche comparative, B. Bruneteau mène son analyse en deux temps. En effet, avant de se pencher sur chacune des politiques génocidaires menée au cours du XXe siècle, il étudie dans un premier chapitre, ce qu'il nomme les « racines du comportement génocidaire contemporain »

Chapitre 1 : Aux racines du comportement génocidaire contemporain

La naissance de ce que B. Bruneteau nomme « le comportement génocidaire » s'articule autour de quatre temps forts qui facilitent cette distanciation avec la mort de « l'autre ». « La violence du XXe siècle a été préparée. »

La première étape est liée à l'époque coloniale et à ses massacres de conquête ou de domination des indigènes. Cependant, B. Bruneteau souligne que les massacres coloniaux peuvent parfois prendre la forme de « génocide sociétal » mais que les différents Etats centraux ne les commanditent pas. Un cas diffère, celui des Hereros, dans le Sud-Ouest africain, quasi anéantis par les troupes coloniales allemandes en 1904-1906 puisque l'on retrouve les critères génocidaires fondamentaux : l'intentionnalité de l'extermination, la politique de préparation de l'exclusion juridique et économique du « groupe victime » et élaboration d'un discours idéologique les présentant comme une menace, une race inférieure de paresseux, un obstacle au progrès.

La diffusion du darwinisme social par Ernst Haeckel, le premier à proposer une classification des races, constitue le second point et confère à des mouvements politiques très en vogue à la fin du XIXe siècle une caution scientifique. Cette idéologie raciste à travers la sociologie et l'anthropologie politique « appliquée » naissante constitue le terreau d'une culture belliciste qui justifie le droit du plus fort à anéantir le plus faible et autorise l'Etat à rechercher tous les moyens afin de produire une race plus forte, plus noble. Tous les germes de l'idéologie nazie sont donc présents.

La Première Guerre mondiale vient « parfaire » ce cheminement en inaugurant « une pédagogie de la violence extrême ». En effet, le concept de guerre totale s'accompagne de la destruction absolue de l'ennemi. Donner la mort doit apporter du plaisir. Le civil peut donc être considéré comme un « ennemi objectif ». Le détruire c'est détruire la société. On assiste à un processus de déshumanisation de l'autre qui rend l'individu indifférent à la mort. La violence peut alors faire son entrée en politique avec le bolchevisme et sa terreur d'État.

Chapitre 2 : Arménie 1915 : l'inauguration du génocide moderne

Le chapitre 2 offre une analyse du génocide des Arméniens. Il insiste sur le caractère inédit de ce qui est appelé « la Catastrophe », « l'éradication programmée de la présence arménienne millénaire sur le plateau anatolien par un État au nom d'un projet idéologique. » B. Bruneteau met en garde contre une analyse réductrice qui verrait dans cet événement l'exacerbation d'une tradition musulmane de massacre ou un aboutissement des atrocités commises durant la Première Guerre Mondiale.

Les massacres de l'époque du Sultan Abdul Hamid permettent « l'acquisition d'une mentalité meurtrière ». L'idéologie officielle, l'islamisme apporte la justification à ces actes puisqu'elle affirme la supériorité du musulman sur le non musulman. L'analyse des massacres de 1894-1896, contre lesquels les Puissances sont incapables d'agir et qui causent la perte de 200 000 à 250 000 personnes, met en évidence la structuration d'une pensée génocidaire, une « culture du meurtre » selon V. Dadrian à laquelle il ne manque que l'idéologie politique présentant les Arméniens comme une menace et le contexte favorable à la prise de décision d'une politique génocidaire.

Le pas est franchi en 1915. Le génocide des Arméniens est perpétré devant les représentants des divers Puissances en poste dans l'Empire ottoman qui offrent des témoignages de l'extermination des Arméniens à l'échelle du pays. B. Bruneteau met en évidence les étapes du processus génocidaire : un travail préliminaire avec l'élimination des cadres et penseurs de la communauté arménienne le 24 avril 1915 et le désarmement des Arméniens servant dans l'armée ottomane. Suivent la mise en place d'un cadre légal avec la « loi de déportation du 27 mai 1915 » et la planification des massacres avec dans un premier temps la déportation selon des itinéraires qui peuvent changer puis la mise à mort de la population restante dans les camps de concentration de Syrie du Nord et de Mésopotamie. Enfin, la responsabilité de l'État du gouvernement central et de ses représentants locaux qui tire profit des moyens modernes de communication mis à sa disposition, est analysée ainsi que l'idéologie jeune-turque construite autour d'un discours nationaliste fondé sur l'idée d'une nation turque homogène partageant une même langue, éducation, tradition religieuse et histoire de laquelle les Arméniens comme les Grecs sont exclus. Il est de même de l'économie qui doit être « nationalisée ». Le génocide est donc conçu comme une étape nécessaire à la transformation de toute la société jeune-turque.

Pour conclure, B. Bruneteau se penche sur la trilogie dont est ou a été « victime » le génocide des Arméniens : l'oubli, la négation et la reconnaissance tardive. Il revient sur la

commission des Alliés en 1918, le traité de Sèvres de 1920, les procès des responsables devant une cour martiale en 1919 et l'amnistie générale prononcée en mars 1931 après la victoire kémaliste pour s'attacher à expliquer que la négation de l'événement dès son origine conduit tout naturellement à l'oubli. L'État turc moderne peut donc signer le Convention sur le génocide de 1948 et développer une historiographie d'État niant le Génocide fondée sur trois points : l'absence de « peuple-cible », d'action unilatérale et d'intentionnalité étatique. Le meilleur représentant de cette historiographie n'est autre que l'islamologue Bernard Lewis.

Chapitre 3 : Politiques génocidaires en Russie soviétique

Insistant sur la difficulté de l'historien à considérer les victimes de la Russie soviétique comme des victimes d'un génocide, B. Bruneteau s'attache, dans un premier temps, à démontrer que le discours bolchevique contient la volonté d'exterminer des groupes entiers de la société fondée sur le « clivage ami/ennemi ».

Ainsi, dans ce qu'il nomme « la propédeutique de la terreur de masse léniniste » et qui apparaît dès 1905, il relève la justification des massacres de masse sur une base de classe avec, certes, des références à une revanche sociale mais aussi à une « régénération », la création d'un homme nouveau, « l'homo sovieticus ». C'est ce discours idéologique qui accompagne le processus de destruction du « bourgeois », groupe-cible à l'image du koulak, mais aussi des cosaques du Don et du Kouban en tant que groupe social. Il insiste sur le fait que cette terreur de masse, « politique d'hygiène sociale » qui est le fondement du projet communiste, permet la déshumanisation de l'ennemi et donc l'absence de pitié. Elle constitue le terreau de l'œuvre de nettoyage social menée, à partir de 1929, par Staline.

Les premières victimes sont les koulaks dont la liquidation est organisée par la résolution du comité central du 30 janvier 1930. Le processus de dékoulakisation est ici étudié sous son angle génocidaire. B. Bruneteau met en évidence cinq composantes qui lui justifient cette terminologie : la définition d'un groupe-cible selon l'idéologie bolchevique : l'action unilatérale et d'une extrême violence menée par le pouvoir central ; l'intentionnalité du pouvoir stalinien qui contrôle toutes les phases du processus de dékoulakisation ; l'extermination de l'autre pour ce qu'il est, le représentant d'une classe « ennemie » et non pour ce qu'il fait et enfin la déportation dans des contrées hostiles qui ne laisse guère de chance de survie. B. Bruneteau s'interroge alors sur le concept de « génocide de classe » et lui préfère l'expression « caractère ou conséquences génocidaires » en expliquant que « l'extermination d'une partie des koulaks n'est donc qu'un moyen, aussi absurde et horrible soit-il, de parvenir à une société socialiste collectivisée. Elle ne constitue pas sa propre finalité. Ensuite, le volontarisme idéologique de perpéteur (l'intention) n'est pas toujours clair. »

Le second crime analysé sous son aspect génocidaire est la famine ukrainienne de 1932-1933. Rappelant que cet épisode n'est ni une conséquence de la collectivisation ni de mauvaises récoltes, B. Bruneteau insiste la décision étatique d'affamer une population en lui interdisant l'accès à toute forme de nourriture et donc de l'annihiler. Ainsi, tandis que le nombre de morts augmente, comptabilisé minutieusement par le pouvoir central,

l'URSS exporte du blé. Cependant les motivations de cette famine ne sont ni économiques, ni socio-idéologiques ni militaires. Elles sont nationales : les Ukrainiens sont désignés comme cible parce qu'ils forment un « groupe national en tant que tel ». Restent à obtenir une meilleure connaissance de cette « famine-génocide » et sa reconnaissance par la communauté internationale.

Le dernier temps de ce chapitre est consacré à la politique de déportation ethnique des années 1937-1949 dont ont été victimes douze nationalités de l'URSS, Balkars, Karatchaïs, Kalmouks, Tchétchènes, Ingouches, Turcs-Meskhètes, Kurdes et les ressortissants des pays occupés par les Soviétiques dont les Baltes et les Polonais. Cependant, bien que l'on soit en présence d'une définition de « catégories-cibles », on ne peut parler d'intention délibérée d'extermination totale ou partielle de ces groupes. Ainsi, l'absence d'idéologie raciale, d'intentionnalité mortelle dans le processus de déportation qui revêt un aspect « utilitaire et circonstanciel » dédouane la Russie stalinienne de la responsabilité d'un génocide.

Chapitre 4 : Le génocide extrême : l'extermination des juifs d'Europe

Comment comprendre le génocide des juifs ou Shoah, événement central de l'histoire allemande et du peuple juif mais aussi événement en soi, comme un événement certes, absolument unique mais aussi inscrit dans ce que O. Bartov appelle « des conditions historiques spécifiques qui lui ont donné naissance » ? Telle est la démarche menée par B. Bruneteau dans ce chapitre consacré à la Shoah.

Sur « le chemin du génocide », B. Bruneteau note l'antisémitisme passif présent en Allemagne qui après 1933 peut s'exprimer librement comme l'illustre la correspondance des soldats de la Wehrmacht envoyés sur le front de l'Est. De même, usant de la propagande, le message idéologique se diffuse dans une population qui « aveuglée », accepte de servir un État bureaucrate qui a besoin pour mener à bien son projet d'identification et de destruction des Juifs de l'adhésion et de la participation de la communauté nationale. Une mise au point historiographique permet, ensuite, de comprendre le cheminement de l'idéologie nazie qui passe de l'intention inhibée au projet d'extermination. Il note quatre étapes dans ce processus. De juin à novembre 1941, les populations juives mais aussi les résistants sont tués lors d'opérations mobiles, les Einsatzgruppen. Le pouvoir central travaille encore sur le projet de déportation à l'Est. De décembre 1941 à février 1942, le gouvernement allemand décide de l'extermination massive des Juifs. La conférence de Wannsee vient entériner cette décision. Face aux pressions du gouverneur général de Pologne Hans Frank qui voit les ghettos se remplir, l'extermination est conçue comme la seule issue face à ce flux de déportés. De Mars à l'été 1942, le génocide est organisé et planifié. Les camps d'extermination ou de mise à mort sont construits. Enfin, à partir de l'été 1942, le génocide industriel, organisé, méticuleux est mis en place dont Auschwitz en est le symbole. Enfin, pour clore ce premier point, B. Bruneteau évoque l'adhésion des populations locales au projet nazi d'extermination et souligne le caractère impérieux mais délicat de l'étude de ce sujet dans un contexte de « nouvelle Europe ».

Le second temps fort de l'analyse est consacré à la place de la Shoah dans « la globalité de la politique nazie d'extermination ». En effet, le processus génocidaire touchant les Juifs s'inscrit dans un projet global lié à la biopolitique nazie qui associe une politique sanitaire où la vie et sa préservation sont un véritable enjeu et une politique eugéniste et raciste visant à l'élimination de tout élément impur, tout « facteur de dégénération ». Il s'inscrit également dans une politique de normalisation sociale et de modernisation économique qui touche d'abord les malades mentaux puis les Tziganes, obstacles à cette restructuration socio-économique. Reprenant l'analyse de Götz Aly, B. Bruneteau explique que, face au désordre occasionné par les transferts de populations juives d'Europe, la question de la solution finale apparaît comme le meilleur moyen d'éliminer cette population gênante et inutile.

Reconnaissant l'originalité de la démonstration de ce dernier, B. Bruneteau en souligne, cependant, les limites. En effet, comment expliquer que les Juifs soient les seules victimes d'un plan d'extermination totale ? Les études menées sur les cadres de la SS font apparaître que ces hommes « ordinaires » ont baigné dans un univers mental fantasmé centré sur la « culture de guerre », la gloire du front de 1914-1918 où se sont illustré leurs pères et sur la valorisation de la destruction de l'autre, cet ennemi déshumanisé qui s'incarne dans le Juif, ennemi par son adhésion à l'Internationalisme et aux idées universalistes des Puissances occidentales. A leurs yeux, ils sont des révolutionnaires dont la mission est de changer la société. Le national-socialisme leur offre la structure pour mener à bien leur projet. Leur motivation ultime à tuer et à contempler la mort dans les camps reste cependant obscure et incompréhensible.

Le dernier point de l'analyse menée par B. Bruneteau touche au débat sur l'unicité de la Shoah. Ce débat est conditionné par un travail de mémoire effectué par la communauté juive qui a soustrait l'événement au champ de l'analyse historique critique et par son inscription dans une histoire européenne qui se concevait comme humaniste et donc exempte de toute barbarie. En réaction à cette singularisation extrême, la Shoah est l'événement « désincarné » et central du XXe siècle, se développe un relativisme tout aussi néfaste, premier pas vers le révisionnisme et le négationnisme. C'est donc en adoptant la démarche comparatiste que B. Bruneteau minore les arguments en faveur d'un génocide « unique ». La Shoah a donc une spécificité mais elle s'inscrit cependant dans un processus génocidaire plus large. « L'histoire de la Shoah pousse en somme à chercher les parts du singulier et de l'universel dans toute entreprise génocidaire. Elle est la boussole morale mais aussi méthodologique. »

Chapitre 5 : Le génocide impuni du Cambodge

Dès l'introduction de ce cinquième chapitre B. Bruneteau souligne les enjeux de la question du génocide cambodgien : la tenue d'un procès des responsables, la reconstruction d'une mémoire collective cambodgienne et enfin la « re »définition juridique du concept de génocide. Après de nombreux aléas, le terme de génocide, omis volontairement dans les accords de Paris d'Octobre 1991, fait sa réapparition sur la scène internationale, en décembre 1997, lorsque l'ONU reconnaissait qu'un quart de la population cambodgienne avait été victime d'un génocide entre 1975 et 1979.

Les victimes du Kampuchea démocratique représentent 20 à 29% d'une population qui comptait en 1975 7 500 000 personnes. Plusieurs éléments permettent de mettre en avant une intentionnalité génocidaire. Tout d'abord, ces victimes appartiennent à des groupes-cibles choisis par les Khmers rouges qui correspondent aux ennemis politiques, à des catégories socio-territoriales - les provinces urbaines sont plus touchées que les provinces rurales ainsi que les « intellectuels » majoritaires en ville – et enfin à des groupes religieux ou ethniques – musulmans Chams, catholiques, Chinois, Vietnamiens. Ces trois groupes sont appelés par les Khmers rouges, le « peuple nouveau » composé des populations citadines contaminées par l'esprit réactionnaire et l'impérialisme, le « sous-peuple » des intellectuels, des professions libérales, des commerçants et du clergé, catégories non rééduquables et les « traîtres », militaires et fonctionnaires de l'ancien régime. Ils sont « les trois montagnes » que l'Angkar a décidé de déraciner : « l'impérialisme, la féodalité, le capitalisme réactionnaire ». D'autre part ce pourcentage relève d'une volonté de donner la mort soit par la déportation dans les « communes populaires » où les déportés doivent affronter l'épuisement par le travail, la faim et la maladie, soit par les arrestations, la torture, les mauvais traitements et les exécutions dans les prisons dont la plus connue est le centre de Tuol Sleng appelé S-21 où 7 détenus sur 16 000 ont survécus.

Après avoir identifié les catégories de victimes, B. Bruneteau tente de cerner les « penseurs » de ce génocide et ses exécutants. Il souligne que l'Angkar n'apparaît au grand jour comme étant le Parti communiste du Kampuchea qu'en 1977. Il note également, dans le parcours de ses cadres, les « Grands frères », trois moments fondateurs : une initiation au communisme dans le cadre d'un séjour en France par le PCF aux temps de la guerre froide, la clandestinité des années 1963-1970 avec la mise en œuvre d'une « révolution de la forêt » anti-urbaine et anti-occidentale et enfin l'impact de la révolution culturelle chinoise dans la structuration et radicalisation du mouvement khmer rouge. Enfin, il dresse un portrait des relais dont disposaient ces « enseignants-bourreaux » pour mener à bien leur entreprise génocidaire. Unis par une « culture du ressentiment » et une « volonté terrifiante de revanche », ils sont soit des marginaux, vagabonds, alcooliques de villages, soit des adolescents de 14-20 ans incorporés dans la milice, gardiens de prison ou espions soit enfin des élèves ou étudiants recrutés directement par les « Grands frères » lors de leurs enseignements.

Rejetant toute interprétation réactive – le génocide perpétré par les Khmers rouges est une réaction aux bombardements aveugles des campagnes cambodgiennes par l'aviation américaine – ou globalisante et donc euphémisante – le génocide s'inscrit dans le contexte général de massacres des années 1970 – B. Bruneteau cherche à définir s'il s'agit d'un génocide ethno-nationaliste, « cambodgien » ou d'un génocide communiste. S'appuyant sur différentes études, il analyse les deux thèses mettant en lumière leurs points forts et leurs faiblesses puis conclut que ce génocide est, par son modèle culturel de la « vengeance disproportionnée », cambodgien et communiste dans son désir d'extirper l'élément « bourgeois » de la société cambodgienne. « C'était en somme, dit D. Chandler « un phénomène du XXe siècle à la fois cambodgien, communiste et importé. Il représentait un amalgame unique ». »

En guise de conclusion, B. Bruneteau pose la fatidique question du procès des Khmers rouges enterrée par la politique d'amnistie menée dès 1994, relancée par la mort de Pol Pot en avril 1998 mais vidée de sa substance puisque la responsabilité génocidaire des Khmers rouges serait noyée dans un procès concernant l'ensemble des crimes commis entre 1970 et 1998. Il regrette l'absence d'un tribunal pénal international qui aurait permis un jugement des responsables, une refonte de la définition juridique de génocide en y intégrant les groupes politiques ou tout « groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire » et enfin la réaffirmation que démocratie et justice sont indissociables.

Chapitre 6 : L'ethnisme génocidaire de l'après-guerre froide et la naissance d'une juridiction internationale permanente

Ce dernier chapitre attire toute l'attention du lecteur car, riche d'informations et de renseignements, il permet de mieux comprendre deux événements qui, bien que contemporains et largement couverts par les médias, sont souvent mal connus, mal compris et véhiculent de nombreux stéréotypes.

Avec la fin de la Guerre Froide le monde est passé de ce que B. Bruneteau nomme « la désaffiliation idéologique et universaliste » à une « affiliation particulariste », le nationalisme. C'est ce nationalisme et son corollaire, le rejet de l'autre, rejet pouvant parfois aller jusqu'à l'exclusion, qui anime les conflits de ces 20 dernières années. Les analyses menées dans ce dernier chapitre sont centrées sur le « nettoyage ethnique » de Bosnie et le génocide des Tutsis au Rwanda, événements qui, à ses yeux, font resurgir tous les fantasmes longtemps enfouis dans les mémoires collectives, la porosité des limites entre « nettoyage ethnique » et génocide et enfin les carences du droit international dans ce domaine.

Après un bref rappel des événements de la guerre de Yougoslavie qui a fait 250 000 victimes dont deux-tiers de civils et 2,8 millions de réfugiés, B. Bruneteau étudie les mécanismes et idéologie de ce qu'il est convenu d'appeler un nettoyage ethnique. Mentionné dans le plan « RAM », le nettoyage ethnique est appliqué suivant un processus clairement défini. Le groupe désigné, les musulmans bosniaques, est stigmatisé et exclu socialement – accès interdit à certaines professions et aux écoles. Un climat de terreur obtenu par des opérations militaires les pousse au départ forcé. Les départs volontaires sont autorisés après abandon des biens, mais ils sont rares. Enfin, les élites ou la population mâle sont exécutées.

A travers l'étude des événements de Srebrenica, B. Bruneteau pose alors très justement la question des limites du concept de « nettoyage ethnique » et de sa différence avec celui de génocide. Il rappelle que la résolution de l'ONU du 18 décembre 1992 parle de « nettoyage ethnique », « une forme de génocide ». Reprenant la définition que Norman N. Naimark donne de ces deux notions, il souligne à juste titre la difficulté à tracer une limite claire entre les deux. En effet, Srebrenica appartient à « la zone grise entre les deux » car il contient deux composantes génocidaires. La première est l'intentionnalité. Alors que certains analystes parlent de massacres, les juges du Tribunal pénal international de La Haye, argumentent que le massacre de 7000 des 27000 hommes musulmans de

l'enclave peut être qualifié de génocide car l'intention est évidente. C'est l'incapacité militaire à capturer tous les hommes musulmans qui explique le caractère sélectif du massacre. D'autre part, l'élimination des forces vives met en danger la communauté qui a, dès lors, peu de chances de survivre. La seconde composante génocidaire est l'idéologie serbe fondée sur l'exacerbation d'une construction mémorielle fantasmée et sur l'ethnisme qui véhicule une image infériorisante de l'autre, le Bosniaque, un traître qui a abandonné sa vraie foi pour se convertir à l'Islam.

Le second cas d'ethnisme génocidaire étudié est rwandais. L'étude porte, dans un premier temps, sur les caractéristiques et l'explication de ce génocide. En effet, ce génocide se caractérise par sa massivité, 80% de disparus, sa rapidité d'exécution, du 7 avril au 2 juillet 1994 soit trois mois, par sa cruauté – machettes, mutilations, viols par des malades atteints du Sida - et enfin par la « dimension populaire » dans la participation au crime, paysans, médecins, instituteurs, prêtres étant mobilisés aux côtés des milices et de l'armée. Trois facteurs complémentaires permettent de comprendre ce processus génocidaire. Le premier, de nature économique, insiste sur la pénurie de ressources dans la motivation des populations hutues. Le poids d'une culture de « conformité » et d'obéissance » est également invoqué pour expliquer cette capacité du peuple hutu à obéir aux ordres donnés et à pratiquer son œuvre génocidaire à heures fixes. Enfin, l'argument politique d'une élite hutue prête à tout pour se maintenir au pouvoir ne doit pas être sous-estimé. Cette dernière joue sur l'ethnisme et développe une idéologie raciste qu'elle diffuse dans les médias .

Le rappel des faits historiques depuis l'époque coloniale, permet, ensuite, à B. Bruneteau de mettre en évidence la genèse du processus génocidaire. Ce dernier naît de l'instrumentalisation de l'ethnisme par une histoire officielle. L'arrivée des colons, allemands puis belges, à la fin du XIXe siècle ethnicise une différence consciente mais non polarisée entre Tutsis et Hutus. Le clivage est peu à peu intériorisé par les populations à tel point qu'à l'indépendance, en 1962, la majorité hutue, parvenue au pouvoir après la « Révolution sociale », accentue cette vision ethnique de la société en conservant les cartes d'identité avec mention de l'ethnie et en instaurant des quotas dans l'accès à certaines professions. Massacres de Tutsis au Rwanda suivi de l'exil de Tutsis vers le Burundi voisin en 1963, massacres de Hutus par la junte militaire tutsie au pouvoir dans ce pays en 1972, arrivée au pouvoir du général Habyarimana en 1973, création par des exilés tutsis, dans les années 1980, du FPR, Front patriotique rwandais, début de la lutte armée du FPR en octobre 1990, introduction sous la pression française du multipartisme et enfin signature des accords d'Arusha en août 1993, sont autant d'événements catalyseurs des peurs de chacun . Le crash de l'avion présidentiel le 6 avril 1994 est le déclencheur du génocide.

La présentation des mécanismes de ce génocide se clôt par l'analyse des responsabilités. Le premier cercle de « perpétrateurs » est réduit. Il est composé de membres du gouvernement, d'officiers de l'armée. Deux figures font l'objet d'un portrait particulièrement détaillé : le colonel Theoneste Bagosora et Pauline Nyiramasuhuko, ministre de la Famille et de la Promotion féminine . Le second cercle de responsabilité est quant à lui plus vaste puisqu'il englobe une grande partie du peuple rwandais. Ainsi, avant la politique de réconciliation nationale du président Paul Kagame qui conduit à la

libération de 40 000 détenus, plus de 120 000 Rwandais reconnus responsables de génocide avaient été emprisonnés. Comme le souligne très justement B. Bruneteau, « Le travail de mémoire ne se fera donc qu'avec la condamnation des planificateurs du massacre par le tribunal pénal international d'Arusha en Tanzanie dont le travail se hâte avec lenteur. »

L'effet « bénéfique » de cet ethnisme génocidaire est l'adoption à Rome, le 18 juillet 1998 du statut d'une Cour pénale internationale, siégeant à La Haye et composée de 18 juges élus pour 9 ans par l'assemblée des États parties. Cette Cour, instituée le 11 avril 2002, intervient si la justice nationale fait preuve d'une incapacité volontaire ou involontaire à juger les responsables de crimes de guerre, contre l'humanité, agression ou génocide. Après de longs tâtonnements historiques et malgré la reprise comme définition juridique de génocide de celle de 1948, cette Cour donne naissance à un droit pénal international. Il ne faut cependant pas oublier quelques ombres à ce tableau. Sept États ont voté contre la création de cette Cour qui ne sera compétente que pour les faits commis sur les territoires des États signataires ou contre leurs ressortissants. De plus son action est soumise à la capacité d'action et de réaction de la communauté internationale qui en Bosnie comme au Rwanda s'est illustrée par son attentisme .

Conclusion : Pourquoi le XXe siècle est-il le siècle des génocides ?

Dans la conclusion de son ouvrage, B. Bruneteau apporte trois réponses à la question : pourquoi le XXe siècle est-il le siècle des génocides ?

Il est un siècle de génocide parce que la logique génocidaire est une logique totalitaire. Or le XXe siècle est le siècle des totalitarismes. L'idéologie totalitaire poursuit comme objectif principal la création d'une société homogène fondée sur un peuple uni débarrassé des ferments de la division, les exclus, les stigmatisés, Arméniens, juifs, bourgeois, koulaks... Dans une telle idéologie, le génocide n'est-il pas conçu comme la solution « idéale » pour supprimer toute source de conflit et de menace bien souvent fantasmés et hallucinés ?

Il est également un siècle de génocide parce que les génocidaires mettent à profit les outils de la modernité et de la rationalité que le XXe siècle leur offre. Le génocide est perçu comme le moyen de parvenir à cette nouvelle société moderne et idéale. C'est un « travail de jardinier ».

Enfin, le XXe siècle est un siècle de génocide parce que c'est le siècle de construction ou reconstruction et de consolidation des États-Nations. Or c'est dans cette perspective que se situent les régimes génocidaires lorsqu'ils mettent à exécution leur plan d'extermination. L'affirmation de la souveraineté nationale s'accompagne de la mise à l'écart puis de la stigmatisation de la minorité qui est très vite soupçonnée de complot. L'intégration à « l'économie-monde » par le biais de cette minorité « économiquement médiatrice » accompagnée d'un processus de démocratisation mal maîtrisé qui se transforme en domination de la majorité, engendre haine et génocide .

Intérêt de cet ouvrage

Cet ouvrage constitue donc un ouvrage de référence sur la délicate question du génocide. Tout d'abord, il donne une définition fort claire de la notion de génocide. De plus, il a le mérite d'offrir au lecteur une mise au point historique et historiographique synthétique sur chacun des grands processus génocidaires étudié. Ainsi la lecture des événements est éclairée par l'apport des nouvelles thèses et études. Leurs limites sont également mentionnées. D'autre part, en choisissant de mettre ces génocides en perspective, en les comparant, B. Bruneteau souligne leur singularité tout en mettant en exergue les points communs de toutes ces politiques exterminatrices. Enfin, cet ouvrage offre une bibliographie et une série d'annexes dont un tableau comparatif des politiques génocidaires et des témoignages, bibliographie et annexes intéressantes dans la perspective d'une réflexion personnelle ou menée avec des élèves.

Citations

Les citations et expressions extraites de l'ouvrage de B. Bruneteau sont déjà nombreuses dans ce compte-rendu. Peut-être peut-on reprendre la dernière phrase de sa conclusion qui ouvre des perspectives d'avenir à la lumière de la compréhension que nous avons du mécanisme génocidaire. « Au vu des effets pervers actuels de la globalisation et de la démocratisation sur les minorités de la planète, la tentation génocidaire risque d'avoir devant elle un beau XXI^e siècle. »

Document 4 : Bernard Bruneteau. “Les accusations de “génocide” à Gaza portées par l’Afrique du Sud sont aberrantes”, LE FIGARO, 17 JANVIER 2024

Professeur d’histoire contemporaine à l’université Pierre-Mendès-France – Grenoble II ainsi qu’à l’Institut d’études politiques de Grenoble, Il enseigne désormais à l’Institut d’études politiques de Rennes ainsi qu’au sein de la filière de science politique de l’Université de Rennes I

Lors du procès des Einsatzgruppen, qui se déroula de septembre 1947 à avril 1948, le général SS Otto Ohlendorf relativisa les crimes qu’il avait commis dans le sud de l’Ukraine, soit l’extermination de 90.000 Juifs, dont de nombreux enfants, en les mettant en perspective avec les milliers d’enfants allemands tués lors du bombardement de Dresde. S’insurgeant contre une telle comparaison morale, l’un des juges américains répondit qu’un bombardement relevait d’une tactique militaire dont le corollaire inévitable était la mort de civils qui n’avaient pas été individualisés. Il était clair que le meurtre intentionnel de civils pour ce qu’ils étaient (des Juifs) ne pouvait se comparer aux pertes involontaires de vies civiles lors d’une action de combat. Soixante-dix-sept ans après, la “défense de Dresde” fonctionne toujours dans le dossier d’accusation porté par l’Afrique du Sud devant la Cour européenne de justice et soutenu par toute une galaxie « antisioniste ».

Elle est le signe d’un dévoiement préjudiciable du concept de génocide créé en 1944 par Raphael Lemkin et inscrit dans le droit international par la Convention du 9 décembre 1948. Pour le juriste judéo-polonais (dont toute la famille a disparu au cours de la Shoah) et les rédacteurs qu’il a inspirés, l’article 2, qui définit le génocide, renvoyait à des événements aussi précis que proches. L’intention de détruire un groupe humain, élément cardinal de la qualification, faisait référence à la continuité obsessionnelle du discours hitlérien en la matière (de Mein Kampf à la « prophétie » du 30 janvier 1939) ainsi qu’aux actes administratifs (exclusion, spoliation, concentration) qui, avant le meurtre, révélait son intention évidente.

Le sang de l’histoire

Les trois principaux actes énumérés par cet article avaient de même un contenu très présent dans les mémoires, et dans celle de Lemkin en particulier. Le “meurtre” évoquait la fusillade de masse (la « Shoah par balle ») et le gazage. L’“atteinte grave à l’intégrité physique et mentale” comme la “soumission intentionnelle à des conditions d’existence devant entraîner une destruction totale ou partielle” se rapportaient aux morts de faim et de maladie résultant de la mise en ghettos à partir de 1940 (plus de 750.000 victimes), mais aussi aux millions de victimes de la famine d’Ukraine, dont Lemkin, procureur à Tarnopol en 1933, avait eu des témoignages directs (il écrira en 1953 un article classant cet événement comme génocide).

Quant à la destruction, “en totalité ou en partie”, son sens était aussi évident.

L’extermination in toto faisait écho aux taux de destruction réalisés dans les territoires où toutes les conditions du meurtre étaient réunies, comme en Galicie orientale, où 95% des

juifs disparurent. La destruction partielle renvoyait, pour Lemkin, qui était aussi un patriote polonais, au processus d'annihilation politique de la nation polonaise par l'élimination de ses élites, assassinées (les 22.000 officiers, à Katyn et ailleurs...) ou déportées (1 million et demi de personnes dont seulement 613.000 revinrent). La destruction non intentionnelle de 1% de la population palestinienne de Gaza (civils et militaires, et en se fiant au chiffre du Hamas) peut-elle entrer dans la même catégorie que les massacres de masse intentionnels des Juifs polonais (90%), des Tutsis du Rwanda (80%), des Arméniens ottomans (60%), des musulmans de Srebrenica (30%) ? C'est au regard de cette vérité première du génocide, un concept juridique et analytique né du sang de l'histoire, que l'accusation de "génocide à Gaza" apparaît sidérante. La destruction non intentionnelle de 1 % de la population palestinienne de Gaza (civils et militaires, et en se fiant au chiffre du Hamas) peut-elle entrer dans la même catégorie que les massacres de masse intentionnels des juifs polonais (90 %), des Tutsis du Rwanda (80 %), des Arméniens ottomans (60 %), des musulmans de Srebrenica (30 %) ? Quant à la supposée intentionnalité exterminatrice, qui devrait se déduire de comportements annonciateurs, elle apparaît difficilement dans la distribution par Israël, dès le 13 octobre, de 1 million et demi de brochures en arabe et de milliers d'appels téléphoniques appelant à évacuer les zones qui allaient être soumises à des bombardements (et d'où sont parties 9000 roquettes depuis le 7 octobre...). La mise en contexte, qui est la vertu de l'historien et qui devrait être aussi celle du juriste, impose de séparer nettement l'action de la réaction. Sans l'attaque barbare du 7 octobre, qui, elle, relève d'une intention de nature génocidaire (tuer des personnes civiles pour ce qu'elles sont et s'en réjouir), nul avion n'aurait bombardé Gaza Ville, et des milliers de Gazaouis n'auraient pas trouvé la mort. La « défense de Dresde » est tout simplement inaudible.

Défaite de la pensée

Comment comprendre alors un usage aussi dévoyé de l'accusation de génocide ? Du côté des antisionistes compulsifs qui peuplent les rangs de l'extrême gauche radicale, cette accusation n'est que l'une des facettes de la nazification d'Israël et donc des Juifs. Si ceux-ci commettent un génocide, c'est qu'ils se comportent en nazis racistes et impérialistes, ce qui permet de se libérer de l'encombrante mémoire de la Shoah. Ce n'est là que le point d'aboutissement de la conférence contre le racisme de Durban de septembre 2001, où une phraséologie relativisant la Shoah et stigmatisant Israël avait tant pesé.

Du côté du gouvernement sud-africain, qui porte l'accusation devant la CIJ, il s'agit d'un cas d'opportunisme stratégique. La posture "humanitaire" est pour l'ANC au pouvoir une façon de rester fidèle à son histoire en soutenant des "dominés" et de complaire à une minorité musulmane électoralement précieuse. Elle est aussi l'expression d'une idéologie antioccidentale où il s'agit de retourner contre Israël et les États-Unis un concept souvent considéré par les puissances émergentes du "Sud" comme une norme "occidentale" destinée à asseoir l'ordre humanitaire mondial. Si une accusation de génocide à Gaza devait toutefois être retenue, ce serait une défaite de la pensée que Lemkin nous a laissée en héritage. Celle d'un concept surgi sous le cône d'ombre de l'Holodomor et de la Shoah sur ces "terres de sang" est-européennes entre 1933 et 1945.

Document 5 : Amos Goldberg, historien israélien : « Ce qui se passe à Gaza est un génocide, car Gaza n'existe plus » Le Monde, 29 octobre 2024

L'historien Amos Goldberg est titulaire de la chaire Jonah M. Machover d'études sur la Shoah à l'Université hébraïque de Jérusalem.

En avril, vous avez accusé votre pays de commettre un « génocide » à Gaza. Comment en êtes-vous arrivé à cette conclusion, six mois après le début de la guerre ?

Cela m'a pris du temps. Le 7-Octobre a été un choc, une tragédie, une attaque horrible. Cela a été douloureux et criminel, d'une magnitude telle que nous n'en avons jamais connue. Quelque 850 civils [*1 200 personnes au total*] ont été tués en un jour. Des hommes, des femmes, des enfants, et même des bébés et des personnes âgées ont été pris en otage. Des kibboutz ont été totalement détruits. Puis les témoignages ont commencé à affluer sur la cruauté de l'attaque, les violences sexuelles, les destructions commises par le Hamas. Je connais personnellement des gens, certains très proches, qui ont été touchés. Il y en a qui ont été tués, d'autres ont été pris en otage, certains ont tout juste survécu. Je n'avais pas les mots pour expliquer cet événement, pour le digérer, pour en faire le deuil. C'était révoltant, traumatisant, personnel.

Je comprenais bien le contexte de l'occupation, de l'apartheid [*en Cisjordanie*], du siège [*de Gaza*], mais, même si cela pouvait expliquer ce qu'il se passait, cela ne pouvait pas justifier de telles atrocités. Immédiatement après l'attaque, les bombardements israéliens massifs ont commencé et, en quelques semaines, des milliers de civils gazaouis sont morts. Et il n'y avait pas seulement les bombardements. Une rhétorique génocidaire est apparue et a dominé dans les médias, l'opinion publique et la sphère politique : « Nous devons les supprimer [*les Palestiniens*], ce sont des animaux humains » [*Yoav Gallant, ministre de la défense, le 10 octobre 2023*] ; « C'est toute une nation qui est responsable » [*Isaac Herzog, président d'Israël, le 14 octobre 2023*] ; « Nous devrions larguer une bombe nucléaire sur Gaza » [*Amichai Eliyahu, ministre du patrimoine, le 5 novembre 2023*] ; « C'est la Nakba de Gaza 2023 » [*Avi Dichter, ministre de l'agriculture, le 11 novembre 2023, en référence au déplacement forcé et à l'expulsion de 700 000 Palestiniens, pendant la guerre de 1948, après la création d'Israël*]. Ces propos étaient tellement choquants que, pour cela non plus, je n'avais pas de mots.

En janvier, j'ai signé une lettre, avec 50 autres universitaires spécialistes de la Shoah et des études juives, demandant à Yad Vashem [*Institut international pour la mémoire de la Shoah, à Jérusalem*] de condamner les discours, explicites ou implicites, qui, en Israël, appelaient au génocide à Gaza. Si ce n'est pas quelque chose que nous avons appris de la Shoah, alors qu'avons-nous appris ? Un des premiers textes adoptés par Israël à sa création fut la convention sur le génocide [*le 9 décembre 1948*]. Dont l'une des clauses précise que le génocide n'est pas uniquement constitué des crimes commis, mais aussi des incitations à les commettre. Et c'était clairement le cas. Yad Vashem a refusé de condamner ces discours.

Alors j'ai commencé à écrire, comprenant qu'un immense désastre humain et politique se déployait sous nos yeux. En avril, j'ai écrit, en hébreu : « Oui, c'est un génocide. » Le texte a été traduit en anglais et lu par beaucoup à travers le monde.

Comment en êtes-vous arrivé à cette accusation contre un pays qui, comme vous le rappelez, fut « créé en réponse à la Shoah » ?

Tout d'abord, je tiens à dire que c'est extrêmement douloureux, car j'accuse ma propre société, je m'accuse moi-même. Je lutte contre l'occupation et l'apartheid depuis des années, et je sais qu'Israël a commis des crimes dans les territoires occupés, mais je n'aurais jamais imaginé que nous puissions atteindre un tel bain de sang et une telle cruauté, même après le 7-October.

Le Monde Ateliers

Il existe une définition légale du génocide que les Nations unies ont adoptée dans la convention sur le génocide, et, même si je ne suis pas un expert en droit, de nombreux juristes à travers le monde sont convaincus qu'Israël a franchi le seuil du génocide, et je suis d'accord avec eux. En janvier, la Cour internationale de justice [CIJ] a affirmé que l'accusation de génocide était « plausible ». En mars, Francesca Albanese [*rapporteuse spéciale des Nations unies pour les territoires occupés*] concluait son rapport en indiquant qu'il y avait des fondements raisonnables de penser que le seuil indiquant qu'Israël avait commis un génocide avait été franchi. Plusieurs lettres ouvertes signées par des centaines d'universitaires, dont des juristes, ont émis les mêmes inquiétudes.

A mes yeux, Israël a le droit absolu de se défendre après le 7-October, mais il a surréagi de manière criminelle. Quel est le fondement du génocide ? Selon la convention sur le génocide, il s'agit de l'annihilation délibérée d'un groupe ou d'une partie d'un groupe national, ethnique, religieux ou racial. L'accent est mis sur la destruction du groupe, pas sur la mort de tous ses membres. Il n'est pas besoin de tuer tous les membres d'un groupe pour qu'il s'agisse d'un génocide. Ce qui est arrivé à Srebrenica, où « seuls » 8 000 hommes furent tués, a été reconnu comme un génocide par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Les Etats-Unis ont reconnu, en mars 2023, que ce que la Birmanie a fait aux Rohingya est un génocide, même si la plupart d'entre eux furent « seulement » expulsés et que « seuls » 10 000 d'entre eux ont été tués, selon le département d'Etat. Ces exemples diffèrent de la Shoah ou du génocide arménien, où il y eut une tentative de tuer tout, ou presque tout un groupe. Les Israéliens et beaucoup d'autres pensent que tous les génocides doivent ressembler à la Shoah, mais c'est faux. Ce qui se passe à Gaza est un génocide, car Gaza n'existe plus. Le territoire a été totalement détruit. Le niveau et le rythme de tueries indiscriminées touchant un nombre énorme de personnes innocentes, y compris dans des lieux définis par Israël comme des zones sûres, la destruction de maisons, d'infrastructures, de presque tous les hôpitaux et universités, les déplacements de masse, la famine organisée, l'écrasement des élites et la déshumanisation étendue des Palestiniens dessinent l'image globale d'un génocide.

Donc, nous avons la destruction, l'intention et un modèle récurrent d'extrême violence contre les civils. Nous ne savons toujours pas ce que la CIJ décidera dans le dossier porté par l'Afrique du Sud contre Israël, mais si nous lisons Raphael Lemkin [1900-1959], le

juriste juif polonais qui a forgé le terme et fut l'initiateur principal de l'instauration de la convention sur le génocide, c'est exactement ce qu'il avait en tête lorsqu'il parlait de génocide.

Ce débat est-il possible en Israël ?

Pas encore. Mais même si elles n'utilisent pas le terme de « génocide » et si elles ne pensent pas qu'un génocide est commis, un nombre croissant de personnes ont des doutes sur la logique et les objectifs de cette guerre. Beaucoup s'opposent à la poursuite de celle-ci, car elles comprennent que l'arrêter est une condition pour le retour des otages. Seule une petite minorité s'oppose à la guerre pour des raisons morales, mais il pourrait y avoir un peu plus d'espace pour des voix isolées comme la mienne ; toutefois, il se peut que je sois démenti.

La guerre doit cesser. Maintenant. Etendre la guerre au Liban est désastreux pour les deux camps. Il s'agit d'une condamnation à mort pour les otages et pour des milliers de personnes dans la région.

La violence de l'Etat et des colons en Cisjordanie est toujours aussi cruelle et mortelle. Israël n'a aucune solution à aucun de ces problèmes, si ce n'est la force brutale. La seule solution, qu'Israël refuse, est de reconnaître les Palestiniens et leurs droits. Nous ne pouvons pas attendre la décision de la CIJ. Pour les Palestiniens de Gaza, pour les Israéliens, pour le peuple libanais et pour les otages, cela va être trop tard. Lorsque l'on a autant de preuves, nous devons prendre le risque de dire que l'on est face à un génocide, avant même la décision de justice, sinon quel est l'intérêt d'avoir étudié la notion de génocide, si c'est pour dire seulement de manière rétroactive : « Ah oui, il s'agissait bien d'un génocide » ? C'est ainsi que l'histoire jugera ce qui est en train de se passer.

Je pense qu'il y a de bonnes chances pour que la CIJ reconnaisse que le crime de génocide ou tout au moins des actes génocidaires, tels que l'attaque sur l'hôpital Al-Shifa ou le fait d'affamer délibérément des centaines de milliers de personnes, ont été commis. Et pour ceux qui ne pensent pas qu'il s'agit d'un génocide, je voudrais ajouter : le fait est, sans aucun doute, que de graves crimes de guerre et des crimes contre l'humanité ont été commis. C'est déjà grave !

Depuis le 7-Octobre, des peurs existentielles ont été réactivées des deux côtés : la Shoah pour les juifs, la Nakba pour les Palestiniens. Sont-elles justifiées ?

Il n'y a pas de symétrie. Il ne s'agit pas d'un holocauste pour les juifs, car Israël a l'une des armées les plus puissantes au monde. Israël a subi un immense coup, mais il ne s'agit pas d'une menace comparable à la Shoah. Pour les Palestiniens, la Nakba est en cours depuis 1948. Et il faudra des générations pour se remettre de ces attaques sur Gaza. Il s'agit en effet d'une seconde Nakba. Les Palestiniens traversent une situation très traumatisante, qui menace leur existence même. Nous, les Israéliens, traversons aussi une situation très traumatisante, mais, selon moi, *[nous ne sommes] pas [face à] une menace existentielle.*

La violence des crimes commis le 7-Octobre est sans précédent. L'ampleur de la riposte israélienne aussi. Comment expliquer cette déshumanisation dans les deux camps ?

Je ne suis pas un spécialiste de la société palestinienne. Je ne peux répondre sur ce point. Mais les guerres ont toujours provoqué la déshumanisation de l'autre camp. Et nous sommes en guerre depuis des décennies, depuis 1948. Israël ne peut justifier la Nakba, l'occupation, l'apartheid, et maintenant la guerre génocidaire à Gaza, sans déshumaniser les Palestiniens. Si nous reconnaissons qu'ils sont des êtres humains, nous ne pouvons pas leur faire subir cela. En raison de sa cruauté et de son ampleur épouvantable, le 7-Octobre a accéléré ce processus.

En déshumanisant l'autre, vous vous autorisez à agir de manière inhumaine. Et ce phénomène est pire encore chez les jeunes. Plusieurs générations sont nées après 1967 et n'ont connu Israël que *[comme un Etat]* pratiquant l'occupation ; y compris moi-même, qui suis né en 1966. Mais, pour ceux nés après la deuxième intifada *[2000-2005]*, l'idée de paix est totalement étrangère. Il n'y a même pas eu de discussions de paix ou de négociations sérieuses pendant leur âge adulte, un mur de séparation a été construit... Et, après tant d'années de gouvernements de droite, dirigés en partie par Benyamin Nétanyahou, vous voyez les conséquences.

Il y a aussi l'idée qu'Israël est fort – du moins jusqu'au 7-Octobre –, aussi pourquoi devrait-il faire des concessions et renoncer à ses privilèges ? En 2018, Israël a instauré la loi sur l'« Etat-nation » *[qui précise que le droit à l'autodétermination dans l'Etat d'Israël est réservé au peuple juif]*, un texte qui ne concerne que nous *[les juifs]*. Les Palestiniens ne font pas partie de la nation dont se revendique l'Etat et, par conséquent, ils seront toujours discriminés, même dans l'Etat d'Israël. Dans ce contexte, il est difficile pour les jeunes *[juifs]* d'humaniser les Palestiniens, et c'est une immense tragédie.

Dans votre livre « The Holocaust and the Nakba. A New Grammar of Trauma and History », coécrit avec le politiste Bashir Bashir (Columbia University Press, 2018, non traduit), vous plaidez pour une empathie mutuelle entre Israéliens et Palestiniens. Est-ce toujours possible ?

Avec mon ami Bashir Bashir, on suggère une vision : le « binationalisme égalitaire » dans lequel juifs et Palestiniens pourraient vivre ensemble entre « la rivière et la mer », sur la base d'une égalité totale, dans laquelle les deux jouiraient de tous leurs droits individuels. Aucun des deux camps ne jouirait de privilèges, comme c'est le cas aujourd'hui pour les juifs. Nous n'avons pas seulement besoin d'empathie, mais d'un « vacillement empathique » dans lequel votre empathie pour la souffrance de l'autre vous amène à reconsidérer vos propres fondamentaux. Dans ce bain de sang, de telles idées semblent de la science-fiction.

Qu'attendez-vous des prochaines années ?

Du sang, du sang, du sang. Je ne vois rien d'autre qu'un avenir terrible. Mais on doit s'accrocher à notre humanité partagée et espérer qu'un jour, qui n'est pas encore en vue, les choses changeront.

Document 6 : Conflit israélo-palestinien : « Parler de génocide quand il s'agit de guerre, c'est s'interdire de comprendre les événements », *Le Monde*, 14 novembre 2024

Yann Jurovics est maître de conférences en droit international, ancien juriste près la Chambre d'appel des tribunaux pénaux internationaux. Iannis Roder est agrégé d'histoire, spécialiste de l'histoire de la Shoah, directeur de l'Observatoire de l'éducation de la Fondation Jean Jaurès.

Les 14 et 15 avril 1994, sur la colline de Murambi, dans le sud du Rwanda, 50 000 Tutsi furent regroupés de force dans une école technique. Quelques jours plus tard, ces hommes, femmes et enfants furent systématiquement assassinés, tués à coups de grenade, de fusil, de gourdin, de machette, dans un déferlement de violence indescriptible. Trente-quatre survivants parvinrent à échapper au massacre, la plupart en feignant la mort au milieu des tas de cadavres. Au même moment, partout au Rwanda, la chasse aux Tutsi battait son plein et les tueries systématiques se multipliaient, s'inscrivant dans la politique génocidaire du « Hutu Power », qui fit disparaître plus de 10 000 personnes par jour sur cent jours.

Par leur préparation et par la politique qu'ils contribuaient à mettre en œuvre, ces événements répondent parfaitement à la qualification du génocide, ce qui fut confirmé par le Tribunal pénal international pour le Rwanda et par quelques juridictions nationales.

Non-sens juridique

Chacun de ces massacres à travers le Rwanda visait à servir la politique génocidaire telle qu'établie par les aveux de Jean Kambanda, premier ministre de ce « gouvernement des milices » de 1994. Cet élément fondamental dans la définition du crime de génocide est libellé dans la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, inchangée depuis 1948, comme l'acte « *commis dans l'intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux...* », en l'espèce le groupe ethnique tutsi. Ce qui est encore frappant, et juridiquement déterminant, c'est la systématisation des assassinats, l'intention génocidaire se doublant naturellement, puisque c'est le but poursuivi, d'une saisie de chaque opportunité de tuer. Une fois la décision de « solution finale » adoptée, l'intention est omniprésente et se réalise dès que possible.

Face à la réalité de la guerre que mène Israël dans la bande de Gaza, l'accusation de génocide apparaît dès lors comme un non-sens juridique, de même que de déduire la qualification de génocide d'une destruction matérielle comme l'écrit, entre autres, dans ces mêmes colonnes, l'historien israélien Amos Goldberg. Le juriste polonais Raphaël Lemkin (1900-1959), auteur essentiel de la doctrine ayant conduit à l'adoption de la convention de 1948, distinguait déjà, depuis les années 1920, le « *crime de barbarie* » (archaïsme du crime de génocide) du « *crime de vandalisme* » (non intégré en droit international pénal), arguant, pour distinguer les deux infractions, qu'il n'est pas assimilable de porter atteinte à une vie humaine et de brûler une bibliothèque.

La destruction de Gaza, dans la violence du conflit armé, devra être examinée par un juge pour déterminer le but poursuivi par chaque décision militaire : certaines seront légitimes dans la menée d'un conflit armé ; d'autres seront qualifiées de crimes de guerre, car elles n'ont pas respecté les lois ou les coutumes de guerre, en visant des civils, en procédant à des destructions non justifiées par les exigences militaires, par exemple ; enfin, d'autres encore pourront être qualifiées de crimes contre l'humanité si elles s'inscrivent dans une attaque délibérée contre la population civile. Mais les destructions matérielles ne constituent jamais un génocide à elles seules, ni à Guernica, Stalingrad, Dresde, Hiroshima, ni, plus près de nous, à Rakka ou à Gaza. Ce non-sens juridique porte en lui un danger, celui de banaliser le crime de génocide. Il ne s'agit pas là du seul argument employé par les partisans de cette qualification et la question récurrente du nombre de civils tués soulève, à juste titre, une légitime question humanitaire.

Fardeau mémoriel

Toutefois, la réponse par le mot « génocide » n'est pas satisfaisante, car ce crime ne se définit jamais par le nombre de victimes qu'il atteint, mais par le nombre des victimes désignées. Ainsi, la Shoah est un génocide, non parce que 6 millions de juifs ont péri, mais parce que 11 millions étaient visés. Toute guerre qui oppose deux armées, quels qu'en soient les horreurs et le coût humain, ne peut être ainsi qualifiée. En l'espèce, à Gaza, la guerre urbaine oppose les forces armées du Hamas à l'armée d'Israël, alors que les Tutsi, comme les juifs et les Arméniens, étaient des populations civiles, désarmées, et les crimes les visant ne s'inscrivaient pas dans le conflit armé en cours dont ces populations n'étaient pas protagonistes.

Les populations civiles gazaouies, si elles sont désarmées et les victimes incontestées d'une opération militaire très critiquable dans ses fondements et dans ses modalités, ne sont pas vouées à la destruction biologique qui définit l'intention génocidaire. Si une telle intention de destruction du groupe palestinien était établie, les pertes actuelles de cette population civile établiraient l'élément matériel d'un génocide. Sans la preuve de cette intention, la matérialité mortifère constitue éventuellement l'élément matériel d'autres crimes de droit.

La confusion qui découle de ce mélange des genres risque de rendre impossible la transmission à notre jeunesse de la spécificité de ce crime. Ce discours porte en germe la destruction de tout le travail d'histoire et de mémoire, mais aussi la pédagogie qui l'accompagne, engagés depuis plus de cinquante ans autour de cette notion. Parler de génocide quand il s'agit de guerre, c'est s'interdire de comprendre les événements. Lorsque toute campagne violente devient génocide, la spécificité de ce crime n'est plus visible et on nie la volonté de le distinguer, ayant justement conduit à l'adoption de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. La question se pose néanmoins du but poursuivi par ceux qui tordent le réel. Il est vrai que, dans nos représentations collectives, le crime de génocide renvoie d'abord à celui commis par les nazis et auquel nombre de pays d'Europe participèrent. C'est notre fardeau mémoriel, notre culpabilité éternelle. Alors, accuser le pays même qui accueillit de nombreux survivants de la Shoah et qui fut conçu, dès la fin du XIX^e siècle, comme la garantie sécuritaire du peuple juif défini comme nation soulage lâchement notre culpabilité.

Stigmatiser Israël comme menant une politique génocidaire vise à faire de cet Etat le paria de la communauté internationale. Si les dirigeants israéliens ayant ordonné la violence sur Gaza devraient certainement faire l'objet d'un examen judiciaire de leurs actes, devant la Cour pénale internationale ou devant les juridictions de leur Etat, un tel opprobre d'Israël contredit le jugement de Nuremberg, l'un des actes fondateurs de la justice internationale, qui affirme que « *ce sont les hommes, et non les entités abstraites, qui commettent des crimes dont la répression s'impose comme sanction du droit international* » (*Jugement*, t. I, p. 234).